



CONSÓRCIO
BRASIL CENTRAL
DF • GO • MA • MT • MS • RO • TO

Título IV

Contratos Administrativos em Especial



CONSÓRCIO
BRASIL CENTRAL
DF • GO • MA • MT • MS • RO • TO

- Das regras específicas para a contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra
- Das regras específicas para alienações e locações
- Regras específicas para a contratação de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)
- Das regras específicas para aquisição de medicamentos



CONSÓRCIO
BRASIL CENTRAL
DF • GO • MA • MT • MS • RO • TO

CAPÍTULO II

DAS REGRAS ESPECÍFICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA

Introdução

- Os serviços, conforme a execução, são classificados em:
 - Serviços não contínuos ou contratado por escopo
 - Serviços contínuos
- **Serviços não contínuos ou contratados por escopo:** aqueles que impõem ao contratado o dever de realizar a prestação de um serviço específico em período predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto
- **Serviços contínuos:** são aqueles contratados pela Administração Pública para a manutenção da atividade administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas
- Os serviços contínuos são classificados em:
 - Regime com dedicação exclusiva de mão de obra
 - Regime sem dedicação exclusiva de mão de obra
 - Regime com predominância de mão de obra

Quais as características dos serviços prestados
com dedicação exclusiva de mão de obra?



Terceirização

Prof. João Domingues

Lei nº 14.133/2021

Art. 6º. Para os fins desta Lei, consideram-se:

[...]

XVI - serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra: aqueles cujo modelo de execução contratual exige, entre outros requisitos, que:

- a) os empregados do contratado fiquem à disposição nas **dependências** do **contratante** para a prestação dos serviços
- b) o contratado **não compartilhe** os **recursos humanos** e **materiais** disponíveis de uma contratação para execução simultânea de outros contratos
- c) o **contratado** possibilite a **fiscalização** pelo contratante quanto à distribuição, controle e supervisão dos recursos humanos alocados aos seus contratos;

Quais as características dos serviços prestados sem dedicação exclusiva de mão de obra?



Terceirização

Prof. João Domingues

E o que seriam serviços prestados com predominância de mão de obra?



Terceirização

Prof. João Domingues



Considerando o tipo de regime de prestação de serviços contínuos, qual o impacto para a contratação e acompanhamento da execução contratual?

Terceirização

Prof. João Domingues

- Os impactos se relacionam com a:
 - Participação na licitação
 - Gestão contratual
 - Fiscalização contratual
 - Responsabilização da Administração



Terceirização

Prof. João Domingues

Participação na Licitação

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do **Simples Nacional** a microempresa ou empresa de pequeno porte:

[...]

XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra

Art. 18.

[...]

§5º-C Sem prejuízo do disposto no §1º do art. 17 desta Lei Complementar, as atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do **Anexo IV** desta Lei Complementar, hipótese em que não estará incluída no **Simples Nacional a contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13** desta Lei Complementar, devendo ela ser recolhida segundo a legislação prevista para os demais contribuintes ou responsáveis:

[...]

VI - serviço de vigilância, limpeza ou conservação

Participação na Licitação

Art. 13. O Simples Nacional implica o **recolhimento mensal**, mediante documento único de arrecadação, dos seguintes **impostos e contribuições**:
[...]

VI - **Contribuição Patronal Previdenciária (CPP)** para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, **exceto** no caso da microempresa e da empresa de pequeno porte que se dedique às atividades de **prestação de serviços referidas no §5º-C do art. 18** desta Lei Complementar

Art. 18.

[...]

§5º-H. A vedação de que trata o inciso XII do caput do art. 17 desta Lei Complementar **não se aplica às atividades referidas no §5º-C** deste artigo.

Terceirização

Prof. João Domingues

Quais os impactos na proposta de preços para a empresa optante pelo Regime Tributário do Simples Nacional?



Terceirização

Prof. João Domingues

Particularidades...



Terceirização

Prof. João Domingues

Solução de Consulta Cosit nº 291/2014

Pode optar ou permanecer no Simples Nacional a pessoa jurídica que preste serviço de limpeza de veículos mediante cessão ou locação de mão de obra, desde que não se enquadre em nenhuma das vedações legais à opção



Terceirização

Prof. João Domingues

Solução de Consulta Cosit nº 291/2014

Pode optar ou permanecer no Simples Nacional a pessoa jurídica que preste serviço de jardinagem mediante cessão ou locação de mão de obra, desde que não se enquadre em nenhuma das vedações legais à opção



Terceirização

Prof. João Domingues

Solução de Consulta Cosit nº 262/2014

Pode optar ou permanecer no Simples Nacional a pessoa jurídica que preste serviço brigadista civil mediante cessão ou locação de mão de obra, desde que não se enquadre em nenhuma das vedações legais à opção



Terceirização

Prof. João Domingues

Gestão Contratual

Art. 25.

[...]

§8º Nas licitações de serviços contínuos, observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, o critério de reajustamento será por:

I - reajustamento em sentido estrito, quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante previsão de índices específicos ou setoriais

II - repactuação, quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante demonstração analítica da variação dos custos

Terceirização

Prof. João Domingues

Terceirização

Prof. João Domingues



- **Tipos de Fiscalização:**
 - Fiscalização Técnica
 - Fiscalização Administrativa
 - Fiscalização Setorial
 - Fiscalização pelo Público Usuário

Fiscalização Contratual

Fiscalização Administrativa: A fiscalização administrativa, realizada nos contratos de prestação de serviços com **regime de dedicação exclusiva de mão de obra**, poderá ser efetivada com base em critérios estatísticos, levando-se em consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado

Fiscalização Técnica: é o acompanhamento com o objetivo de **avaliar a execução do objeto nos moldes contratados** e, se for o caso, aferir se a **quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços** estão compatíveis com os indicadores de níveis mínimos de desempenho estipulados no ato convocatório, para efeito de pagamento conforme o resultado, podendo ser auxiliado pela fiscalização pelo público usuário

Terceirização

Prof. João Domingues

- **Tipos de responsabilidade da Administração:**

- **Responsabilidade Solidária:** havendo pluralidade de devedores, o credor pode cobrar o total da dívida de todos ou apenas do que achar que tem mais probabilidade de quitá-la. A dívida não precisa ser cobrada em partes iguais para cada um. Todos os devedores são responsáveis pela totalidade da obrigação
- **Responsabilidade Subsidiária:** tem caráter acessório ou suplementar. Há uma ordem a ser observada para cobrar a dívida, na qual o devedor subsidiário só pode se acionado após a dívida não ter sido totalmente adimplida pelo devedor principal

Responsabilidade da Administração

Art. 121. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato

§1º A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato nem restringir a regularização e o uso das obras e das edificações, inclusive perante o registro de imóveis, ressalvada a hipótese prevista no §2º deste artigo

§2º Exclusivamente nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a Administração responderá solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas se comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado

Como deve ser realizado o acompanhamento da execução contratual?



Terceirização

Prof. João Domingues

Art. 6º. Para os fins desta Lei, consideram-se:

[...]

XXIII - termo de referência: documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos:

[...]

f) **modelo de gestão do contrato**, que descreve como a execução do objeto **será acompanhada e fiscalizada** pelo órgão ou entidade

Art. 25. O edital deverá conter o objeto da licitação e as **regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato**, à entrega do objeto e às condições de pagamento

Art. 92. São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam:

[...]

XVIII - o **modelo de gestão do contrato**, observados os requisitos definidos em regulamento

Conclusão...



Terceirização

Prof. João Domingues

Quais atividades podem ser terceirizadas?

- Em regra, não podem ser terceirizadas **atividades** que sejam **inerentes** às **categorias funcionais** abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou da entidade, exceto disposição legal em contrário ou quando se tratar de **cargo extinto, total** ou **parcialmente**, no âmbito do quadro geral de pessoal

Art. 48. Poderão ser objeto de execução por terceiros as **atividades materiais acessórias, instrumentais** ou **complementares** aos assuntos que constituam área de competência legal do órgão ou da entidade

Qual o objetivo de acompanhar a execução contratual?



Terceirização

Prof. João Domingues

Como fiscalizar a prestação de serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra?



Terceirização

Prof. João Domingues

Fiscalização: conjunto de procedimentos destinados à verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o cumprimento do contrato, bem como apoiar a unidade gestora na fiscalização da regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da contratada, no que couber



Terceirização

Prof. João Domingues

Art. 117. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição

- Pressupostos essenciais para acompanhamento da execução contratual de serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra:
 - Designação de agentes públicos previamente ao início da prestação de serviços
 - Observar o princípio da segregação de funções
 - Diferenciar os atos de gestão e de fiscalização contratual
 - Estabelecer em normativo interno as atribuições, competências e responsabilidades do gestor e fiscal do contrato
 - Estabelecer metodologia de fiscalização contratual
 - Estabelecer os procedimentos de fiscalização contratual
 - Fiscalização com base em gestão de riscos
 - Autuar processo de fiscalização contratual
 - Registrar as ocorrências

Terceirização

Prof. João Domingues



Qual o principal evento de risco da execução contratual durante a prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra?

Terceirização

Prof. João Domingues



Súmula nº 331 do TST

V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada

Terceirização

Prof. João Domingues

Tema 246

O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/1993



Terceirização

Prof. João Domingues

Tema 1118

Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)



Terceirização

Prof. João Domingues

Art. 121. [...]

§3º Nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para assegurar o cumprimento de obrigações trabalhistas pelo contratado, a Administração, mediante disposição em edital ou em contrato, poderá, entre outras medidas:

I - exigir caução, fiança bancária ou contratação de seguro-garantia com cobertura para verbas rescisórias inadimplidas

II - condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas vencidas relativas ao contrato

III - efetuar o depósito de valores em conta vinculada

IV - em caso de inadimplemento, efetuar diretamente o pagamento das verbas trabalhistas, que serão deduzidas do pagamento devido ao contratado

V - estabelecer que os valores destinados a férias, a décimo terceiro salário, a ausências legais e a verbas rescisórias dos empregados do contratado que participarem da execução dos serviços contratados serão pagos pelo contratante ao contratado somente na ocorrência do fato gerador

- Principais atividades do gestor de contratos:
 - Solicitar o encaminhamento da garantia contratual
 - Solicitar a indicação do preposto
 - Solicitar a autuação dos processos administrativos de fiscalização
 - Receber definitivamente a prestação de serviços
 - Atestar, se for o caso, a nota fiscal
 - Coordenar e formalizar os procedimentos referentes à prorrogação, alteração, rescisão, equilíbrio econômico-financeiro, pagamento e , se for o caso, aplicação de sanção

Terceirização

Prof. João Domingues

Como realizar a fiscalização técnica?

A fiscalização técnica somente pode ser realizada a partir a aplicação de Instrumento de Medição de Resultados (IMR)?



Terceirização

Prof. João Domingues

Terceirização

Prof. João Domingues



O que deve ser fiscalizado na fiscalização administrativa?

Qual a periodicidade na realização das atividades de fiscalização?

- Tipos de metodologias de fiscalização contratual (administrativa):
 - Análise documental
 - Amostragem

Terceirização

Prof. João Domingues

O percentual de amostragem e a periodicidade e de realização da fiscalização podem ser alterados durante a fiscalização contratual?

Quem tem a competência/atribuição para fazer tal alteração?

Terceirização

Prof. João Domingues

Procedimentos de fiscalização administrativa

- Solicitação de comprovante de pagamento os empregados:
 - Salário, transporte alimentação
- Solicitação dos extratos de FGTS e INSS aos empregados
- Solicitação de extratos de FGTS e INSS à empresa
- Solicitação de GFIP à empresa
- Solicitação do relatório do ponto eletrônico

Terceirização

Prof. João Domingues

Art. 50. Nas contratações de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o contratado deverá apresentar, quando solicitado pela Administração, sob pena de multa, comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em relação aos empregados diretamente envolvidos na execução do contrato, em especial quanto ao:

I - registro de ponto

II - recibo de pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário

III - comprovante de depósito do FGTS

IV - recibo de concessão e pagamento de férias e do respectivo adicional

V - recibo de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato

VI - recibo de pagamento de vale-transporte e vale-alimentação, na forma prevista em norma coletiva

- A fiscalização administrativa não é estática e sim dinâmica, devendo ser ajustada ao nível de execução contratual e ao nível de riscos observados pelos fiscais técnico e administrativos e pelo gestor contratual
- A fiscalização contratual apresenta efeito “sanfona”

Terceirização

Prof. João Domingues

- Principais aspectos da gestão contratual:
 - Realização de pagamento
 - Renovação contratual
 - Alteração contratual
 - Equilíbrio econômico-financeiro
 - Apurar as ocorrências identificadas pela fiscalização
 - Verbas trabalhistas e rescisórias
 - Avaliação dos resultados alcançados com a contratação

Terceirização

Prof. João Domingues

Art. 174. É criado o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), sítio eletrônico oficial destinado à:

[...]

VI - sistema de gestão compartilhada com a sociedade de informações referentes à execução do contrato, que possibilite:

[...]

d) divulgação, na forma de regulamento, de relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração

- Principais aspectos da fiscalização contratual:
 - Verificar o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada
 - Acompanhar a execução contratual nos aspectos técnico e administrativo
 - Avaliar, sempre que possível, a qualidade dos serviços prestados
 - Verificar o cumprimento das obrigações previdenciárias e trabalhistas
 - Registrar as ocorrências tempestivamente
 - Avaliar a adequabilidade do dimensionamento da contratação
 - Contribuir com a melhoria contínua das futuras contratações

Terceirização

Prof. João Domingues



CONSÓRCIO
BRASIL CENTRAL
DF • GO • MA • MT • MS • RO • TO

CAPÍTULO III

DAS REGRAS ESPECÍFICAS PARA ALIENAÇÕES E LOCAÇÕES

Da alienação de bens móveis e imóveis

Art. 291. Poderão ser alienados de forma gratuita, os **bens móveis** considerados **inservíveis** ou **desnecessários** ao serviço do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central – BrC, observado o que dispuser a Lei

§1º Os bens móveis que se encontrem em situação de desuso pela Administração, decorrente de sua **obsolescência**, **manutenção antieconômica**, **sucateamento** e/ou inadequação aos padrões técnicos ou ergonômicos vigentes, são reputados como inservíveis

§2º São dados desnecessários os bens móveis para os quais **não haja emprego direto para a prestação de serviço público estadual**, condição **desvinculada** de seu estado de conservação ou de sua operacionalidade

§3º Poderão ser **regulamentados procedimentos** para a alienação de bens móveis **inservíveis** ou **desnecessários** caso o órgão/entidade responsável pela gestão do patrimônio assim julgue por bem fazê-lo

Da alienação de bens móveis e imóveis

Art. 292. Fica subordinada à existência de **interesse público** devidamente **motivado**, a **alienação de bens imóveis** do BrC ou do ente consorciado, que obrigatoriamente será **precedido de avaliação prévia** dos bens de acordo com a Norma Brasileira de Regulamentação - NBR 14.653 ou a que vier substituí-la

I - tratando-se de **bens imóveis**, inclusive os pertencentes às autarquias e às fundações, exigirá **autorização legislativa** e dependerá de **licitação** na modalidade **leilão**, **dispensada** a realização de licitação nos casos de:

a) dação em pagamento

b) **doação**, desde que o beneficiário seja pessoa jurídica de direito público, de qualquer esfera de governo, ou de personalidade jurídica de direito privado nos casos de organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, ou para fins de assentamentos de caráter social

Da alienação de bens móveis e imóveis

- c) **permuta** por outros imóveis que cumpram as finalidades precípuas da Administração, e no caso de diferença de valor, esta não ultrapasse a metade do valor do imóvel que será ofertado por este Estado, segundo avaliação prévia, e ocorra a torna de valores, sempre que for o caso
- d) Investidura
- e) **venda** a outro órgão ou entidade da Administração Pública de qualquer esfera de governo
- f) **alienação** gratuita ou onerosa, **aforamento**, concessão de direito real de uso, locação e permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente usados em programas de habitação ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgão ou entidade da Administração Pública
- g) **alienação** gratuita ou onerosa, **aforamento**, concessão de direito real de uso, locação e permissão de uso de bens imóveis comerciais de âmbito local, com área de até 250 (duzentos e cinquenta) m² e destinados a programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgão ou entidade da Administração Pública

Da alienação de bens móveis e imóveis

II - no caso de **bens móveis**, deverá ser utilizado o **procedimento licitatório** na modalidade leilão, **dispensado** nas seguintes hipóteses:

- a) de **doação** para fins e uso de interesse social, após avaliação de oportunidade e conveniência socioeconômica comparada a outras formas de alienação, ou em caso de inservibilidade ou desnecessidade
- b) **permuta**, apenas entre órgãos ou entidades da Administração Pública
- c) **venda de ações**, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica
- d) **venda de títulos**, seguida a legislação pertinente
- e) **venda de bens** produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da Administração Pública, em virtude de suas finalidades
- f) **venda de materiais e equipamentos** sem utilização possível para outros órgãos ou entidades da Administração Pública

Alienações

Prof. João Domingues

Da alienação de bens móveis e imóveis

Art. 292.

[...]

§1º A **alienação de bens imóveis** do BrC e entes consorciados, resultantes de **procedimentos judiciais** ou de **dação em pagamento**, **dispensará** **autorização legislativa** e exigirá avaliação prévia e licitação na modalidade leilão

§2º Os **imóveis doados**, quando cessadas as razões que justificaram a doação, serão revertidos ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada sua alienação pelo beneficiário

§3º A Administração poderá **conceder título de propriedade** ou de **direito real de uso de imóvel**, admitida a **dispensa de licitação**, quando o uso for destinado a outro órgão ou entidade da Administração Pública, independentemente da localização do imóvel

Alienações

Prof. João Domingues

Da alienação de bens móveis e imóveis

Art. 292.

[...]

§5º Para a **doação com encargo** será utilizada **licitação**, cuja editalícia abrangerá necessariamente: os **encargos**, o **prazo de cumprimento do objeto** e a **cláusula de reversão**, sob pena de nulidade do ato, somente **dispensada** a **licitação** em caso de **interesse público devidamente justificado**

§6º Na hipótese do §5º deste artigo, caso o **donatário** necessite oferecer o **imóvel** em **garantia** de financiamento, a cláusula de reversão e as demais obrigações serão garantidas por **hipoteca** em segundo grau em favor do doador

Art. 293. A **concessão de direito real de uso** requer **prévia autorização legislativa** e **licitação**, ressalvados os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação

Da venda

Art. 294. Para a alienação de **bens imóveis**, será concedido direito de preferência ao licitante que, submetendo-se a todas as regras do edital, comprove a ocupação do imóvel objeto da licitação

Art. 295. O órgão do Estado responsável pela gestão do patrimônio procederá às **alienações onerosas** de bens **móveis** e **imóveis** da Administração Pública Estadual, direta e indireta, observando a regulamentação interna, adotando uma das seguintes modalidades:

I - leilão administrativo, realizado por servidor ou empregado público

II - leilão realizado por leiloeiro oficial contratado nos termos da legislação aplicável

§1º As licitações mencionadas neste artigo utilizarão, preferencialmente, **minutas padronizadas de editais de licitação**, previamente **aprovadas** pelo **suporte jurídico** do **BrC**

Venda

Prof. João Domingues

Da venda

Art. 295.

[...]

§2º O **preço mínimo** apontado para a venda dos bens a serem alienados será obtido em **avaliação prévia**, observados **parâmetros técnicos** e **legais** atinentes e, no caso de bens imóveis, aos critérios da Norma Brasileira de Regulamentação – **NBR 14.653**, ou norma que vier substituí-la, no que couber

§3º O **preço mínimo** de venda poderá ser **revisto** quando a licitação for **fracassada** ou **deserta**

§4º O **laudo de avaliação** dos bens a serem alienados será realizado, **preferencialmente**, pelos **órgãos estaduais** ou por **empresa** ou **profissional especializado contratado**

Venda

Prof. João Domingues

Da venda

Art. 296. Ao **edital de licitação** serão aplicados todos os dispositivos deste Regulamento sobre a matéria e, ainda, o seguinte:

I - o **objeto** da licitação deverá ser **identificado** e descrito com clareza, especificando a **localização**, características, limites, confrontações ou amarrações geográficas, **medidas**, ad corpus ou ad mensuram, inclusive de área

II - efetuar menção da **inexistência** ou **existência** de **ônus** que recaiam sobre cada imóvel e, se for o caso, acerca da circunstância de se encontrar na **posse de terceiros**, inclusive mediante locação

III - a obrigatoriedade de cada adquirente se **responsabilizar**, integralmente, pela **reivindicação de posse do imóvel** por ele adquirido, e nada alegar perante o BrC ou ente consorciado, em decorrência de eventual **demora na desocupação**

IV - o **valor** de cada imóvel, apurado em laudo de avaliação

V - as **condições de participação** e de **habilitação**, especificando a documentação necessária, e, se for o caso, a comprovação do recolhimento da caução exigida

Da venda

Art. 296.

[...]

VI - as **condições** de pagamento

VII - as **sanções** para o caso de inadimplemento

VIII - o **critério** de julgamento

IX - os **prazos** para celebração do **contrato** de compra e venda, **promessa** de compra e venda ou de **permuta** e para realização do registro junto ao cartório competente

X - a obrigatoriedade de os licitantes apresentarem **propostas** ou lances **distintos** para cada imóvel

XI - as hipóteses de **preferência**

XII - os **encargos** legais e fiscais de responsabilidade do arrematante e o foro a ser utilizado, se necessário

XIII - a **comissão** do **leiloeiro** a ser paga pelo arrematante, se for o caso
[...]

Venda

Prof. João Domingues

Da venda

Art. 296.

[...]

XVI - a **documentação** necessária para **celebração** do respectivo termo ou **contrato**

XVII - os **horários**, os **dias** e as demais condições necessárias para **visitação** dos imóveis

§2º A **minuta do contrato** a ser firmado entre o BrC ou ente consorciado e o arrematante ou licitante vencedor deve **integrar o edital** na forma de um de seus anexos

§3º Os leilões que procederão às alienações onerosas de bens móveis e imóveis da Administração Pública Estadual, direta e indireta, mencionados neste Regulamento, deverão ser **realizados na forma eletrônica**, em sessões públicas, por meio de sistema que promova a comunicação por meio da **internet**, contemplando o uso de **recursos de criptografia** e de **autenticação** que assegurem condições adequadas de **segurança** em todas as etapas da licitação

Venda

Prof. João Domingues

Da venda

Art. 296.

[...]

§4º Os leilões mencionados neste artigo poderão ser realizados sob a **forma presencial**, desde que seja **comprovada inviabilidade técnica ou desvantagem para a Administração**, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização e seja amplamente divulgado para conhecimento de toda população

Venda

Prof. João Domingues

Da doação de imóveis

Art. 297. A **doação** de bens imóveis do patrimônio do BrC ou do ente consorciado implica a demonstração de **interesse público** devidamente justificado e a precedência de **lei** que a **autorize**

Art. 298. Os imóveis do patrimônio estadual a serem doados deverão ser **previamente avaliados**, em conformidade com a **NBR 14.653** da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), por profissional devidamente habilitado, inscrito nos órgãos de registro de classe CREA ou CAU

§1º As **avaliações** mencionadas no caput deste artigo deverão ser **válidas por 12 (doze) meses**, prazo este que poderá ser **prorrogado** por até o mesmo período, se as **condições de mercado permanecerem estáveis** não implicando aumento ou diminuição do valor inicialmente aferido, o que em caso contrário deve ser firmado **laudo técnico**, por profissional devidamente habilitado, atestando essa variação

Doação

Prof. João Domingues

Da doação de imóveis

Art. 298.

[...]

§2º Quando a **doação** puder ocorrer com **dispensa de licitação**, que será devidamente **justificada**, a situação fática ensejadora da doação deverá ser **reconhecida** pelo **Titular** da Órgão do Estado responsável pela gestão do patrimônio estadual ou pelo **representante** legal do ente da **Administração indireta**, conforme o caso, admitida a **delegação**

Art. 299. A **formalização** da **escritura pública** ou do Termo de Doação, conforme o caso, cabe ao setor responsável pela gestão do patrimônio do BrC ou do ente consorciado, conforme o caso

Doação

Prof. João Domingues

Da permuta

Art. 300. O **procedimento** para a realização de **permuta objetiva** o atendimento essencial às **necessidades** de **instalação**, com vistas à **redução** de **despesas** com **aluguel dos órgãos** e entidades públicas estaduais aprimorando a **eficiência**

Parágrafo único. O procedimento de permuta será **precedido** de **consulta** formulada pelo BrC ou ente consorciado ao **setor responsável** pela gestão do **patrimônio**, a fim de que seja informado sobre a **disponibilidade** de **imóvel** do Estado para atender suas necessidades de instalação

Art. 301. O **procedimento** de **instauração de permuta** será realizado por meio de **ofício** da autoridade competente do órgão ou entidade pública **interessada** em promover a **permuta** direcionado à **autoridade responsável pela gestão do patrimônio** do BrC ou do ente consorciado, no qual serão **informadas**: as **características do imóvel** para atender às necessidades do requerente; os dados sobre a disponibilidade de imóvel vinculado ao órgão ou ente estadual interessado passível de permuta; e juntados os documentos que instruíram a consulta realizada

Da permuta

Art. 301.

[...]

Parágrafo único. A solicitação de que trata o caput deste artigo deverá ser instruída com os elementos técnicos instrutores, contendo, pormenorizadamente, as **razões da necessidade de instalação** e deve indicar as **características do imóvel demandado**, como a localização, dimensão, tipologia da edificação e destinação, entre outros elementos físicos necessários

Art. 302. Na hipótese do órgão ou entidade responsável pela gestão do patrimônio do BrC ou do ente consorciado **não encontrar imóvel de titularidade do Estado** nos moldes do demandado ou outro capaz de suprir a necessidade de instalação apresentada, **caberá** ao próprio órgão ou entidade pública **interessado realizar as buscas por imóveis disponíveis no acervo patrimonial da União ou do Município** que possam ser cedidos ou doados para esse fim, **devendo informar o resultado da pesquisa por protocolo**

Permuta

Prof. João Domingues

Da permuta

Art. 302.

§1º **Encontrado imóvel** no acervo patrimonial da **União** ou do **Município** disponível para formalização de **cessão de uso** ou **doação**, caberá ao órgão ou entidade pública estadual interessada em ali se estabelecer, fornecer os dados necessários para **possibilitar ao setor responsável** pela gestão do patrimônio do BrC ou do ente consorciado dar continuidade ao processamento da formalização da solicitação e elaboração do instrumento derivado, caso aquiescida

§2º Se o **consentimento** for apenas para fins de **permuta**, caberá ao **BrC** informar ao setor **responsável pela gestão do patrimônio**, os seguintes **dados** sobre o **imóvel** disponível no acervo patrimonial da **União** ou do **Município**:

- I - a **identificação, localização**, confrontantes, área e outras informações relevantes incluindo a confirmação da disponibilidade do(s) imóvel(is) no acervo patrimonial da União ou do Município
- II - a **disponibilidade** de **imóvel(is)** no **acervo estadual** com a **respectivas** as informações necessárias para sua **identificação**

Permuta

Prof. João Domingues

Da permuta

Art. 302.

[...]

III - caso seja constatada a **indisponibilidade** de imóvel(is) vinculado(s) **passível**(is) de **permuta** no patrimônio deste Estado, competirá ao órgão do Estado responsável pela gestão do patrimônio do Estado indicar a existência ou não de bem no acervo estadual

IV - **documentação** referente às condições de **alienabilidade** e **disponibilidade** do bem

§3º Cumpridos todos os procedimentos previstos nos §§1º e 2º deste artigo, caberá ao órgão do Estado responsável pela gestão do patrimônio do Estado informar ao órgão ou entidade pública estadual sobre a necessidade de **instauração do procedimento de permuta com bens de terceiros**

Permuta

Prof. João Domingues

Da permuta

Art. 303. As **avaliações dos imóveis** envolvidos nas operações de **permuta** de que tratam este Regulamento terão **validade de 6 (seis) meses** e serão realizadas pela Secretaria de Estado responsável pela gestão do patrimônio do Estado, por empresa especializada por ela contratada ou por órgãos ou entidades públicas estaduais com habilitação para tanto, via os parâmetros técnicos da Norma Brasileira de Regulamentação – NBR 14.653, ou norma que vier substituí-la

Parágrafo único. O **prazo de validade** da avaliação de que trata o caput deste artigo poderá ser **prorrogado por até 6 (seis) meses**, caso inexistam alterações nas condições de mercado que impliquem aumento ou diminuição do valor do bem avaliado, a partir de laudo de técnico a ser firmado por profissional devidamente habilitado

Da permuta

Art. 304. Caso não sejam encontrados **imóveis** do **próprio BrC** passíveis de **permuta**, após processada a **solicitação**, caberá ao órgão do Estado responsável pela gestão do patrimônio do Estado realizar um **chamamento público**, visando à manifestação de **terceiros** que tenham interesse em permutar imóveis de sua **propriedade** compatíveis com as necessidades e características de instalação informadas pela Administração estadual

§1º A **relação** de bens imóveis passíveis de permuta deverá ser previamente **publicada** no Diário Oficial do Distrito Federal, por meio de Resolução do Titular do BrC responsável pela gestão do patrimônio do Estado, e também veiculada por meio eletrônico

§2º A **relação** de bens imóveis deverá ter sido **atualizada** há, no máximo, 3 (três) meses da data da abertura da realização do chamamento público
[...]

Da permuta

Art. 304.

[...]

§4º O edital poderá adotar modelo padronizado e conterá, entre outros elementos:

I - a **relação de imóveis** do patrimônio estadual aptos a serem permutados, avaliados nos termos da legislação vigente

II - as **necessidades de instalações físicas** e a **localização** do imóvel pretendido informadas pelo BrC, fundado nas especificações extraídas dos elementos técnicos instrutores apresentados ao órgão do Estado responsável pela gestão do patrimônio do Estado

Permuta

Prof. João Domingues

Da permuta

Art. 305. Após a realização do **chamamento público**, o BrC poderá:

I - realizar o **procedimento licitatório**, nos termos deste Regulamento e da Lei Federal nº 14.133, de 2021, para obter a proposta mais vantajosa à Administração

II - realizar **contratação direta**, por **inexigibilidade** de licitação, em caso de inviabilidade de competição, com fundamento no art. 74, caput, da Lei Federal nº 14.133, de 2021

III - realizar **contratação direta**, caso venha a ser apresentada **mais de uma oferta** válida e seja demonstrada a existência de proposta, justificadamente, mais vantajosa aos interesses do Estado, **certificando-se** do atendimento aos requisitos previstos na alínea “c” do inciso I do art. 76 da Lei Federal nº 14.133, de 2021

[...]

§3º Deve ser **elaborado laudo de avaliação**, na forma descrita neste Regulamento, para o **reconhecimento** de que os **preços dos imóveis ofertados** são os compatíveis com os de mercado

[...]

Da permuta

Art. 305.

[...]

§6º Nos casos de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, o órgão ou entidade pública estadual interessada na permuta ao elaborar a justificativa, deverá **considerar fatores econômicos** como o custo para manutenção do bem a ser permutado com o imóvel ofertado, o custo de eventual desmobilização de prédio atualmente ocupado, as despesas que deixarão de ser pagas com a realização da permuta, entre outros requisitos

[...]

§8º A Administração não está obrigada a realizar permuta pelo fato de haver apresentação de propostas válidas

Permuta

Prof. João Domingues

Da permuta

Art. 308. Os **imóveis de terceiros** ofertados para permutar deverão estar **regularmente transcritos** ou **matriculados** no respectivo Cartório de Registro de Imóveis em **nome do particular** que tenha se apresentado ao chamamento público, além de estarem **completamente livres e desembaraçados de quaisquer dívidas**, impostos, taxas e ônus reais, inclusive quanto a ações reais e pessoais reipersecutórias

Art. 309. A **avaliação dos imóveis** que serão objeto de **permuta** deverá observar critérios técnicos e legais pertinentes ao tema e, no que couber, a Norma Brasileira de Regulamentação – **NBR 14.653**, ou norma que vier substituí-la

§1º As **avaliações** dos imóveis envolvidos nas operações de permuta que tratam este Regulamento serão realizadas pelo BrC, ou empresa especializada por ela contratada, ou por órgãos ou entidades públicas estaduais com habilitação para tanto

§2º O **preço mínimo** para as alienações será fixado com base no valor de avaliação do imóvel, estabelecido em laudo, cujo prazo de **validade** será de, no **máximo, 6 (seis) meses**

Permuta

Prof. João Domingues

Da permuta

Art. 310. As **permutas de imóveis** do BrC poderão ser realizadas com a entrega, por parte da Administração, de um ou mais imóveis e com o recebimento de um ou mais imóveis de terceiro, **desde que os valores das respectivas avaliações sejam equivalentes** e exista interesse do requerente na aquisição de mais de um imóvel, previamente definido nos elementos técnicos instrutores

Art. 311. Nas hipóteses em que o **valor do imóvel de terceiro a permutar** **não** guardarem valores próximos, assim se procederá:

I - caso **mais valioso** que o disponibilizado por este Estado à permuta, a contratação ficará condicionada a que o interessado **renuncie**, de forma irrevogável e irretratável, a **qualquer complementação financeira**, não lhe sendo devidos quaisquer indenizações ou ressarcimentos

Da permuta

Art. 310.

[...]

II - se o **valor do imóvel de terceiro** a permutar for **inferior** ao da avaliação do imóvel disponibilizado para permuta, deverá o **particular complementar a diferença**, mediante recolhimento de GR-PR, em favor do BrC, desde que a diferença apurada **não ultrapasse a 50%** (cinquenta por cento) do valor do imóvel ofertado pelo BrC, previamente à assinatura do Contrato de Permuta

Parágrafo único. Fica **vedada** a aplicação da diferença pecuniária descrita no caput deste artigo para o **financiamento de despesa corrente**, com exceção a ser destinada por lei aos regimes de previdência social geral e próprio dos servidores públicos, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000

Permuta

Prof. João Domingues

Disposições especiais

Art. 312. **Subsidiariamente** ao previsto neste Regulamento, acerca da permuta de imóveis será utilizado o disposto sobre **compra** e **venda** na **legislação civil**

Art. 313. A **permuta de imóveis** terá preferência à **locação**, devendo o BrC proceder ao atendimento de sua necessidade de ocupação de imóvel mediante, na **seguinte ordem**:

I - utilização de **imóvel não utilizado ou subutilizado** constante no acervo patrimonial da Administração Pública estadual, municipal e federal

II - **permuta** com imóvel de **terceiros**

III - **locação**, compra ou outro meio idôneo

Art. 314. Os contratos de **locação de imóveis** utilizados para **execução de serviços públicos de caráter continuado** poderão ser prorrogados/renovados, desde que comprovado o início do processo de permuta, ficando eventual prorrogação/renovação subsequente condicionada ao seu encerramento

Das locações comuns de imóveis

Art. 317. Nos termos do **art. 51 da Lei Federal nº 14.133**, de 2021, as locações de imóveis pela Administração Estadual deverão ser **precedidas de licitação e avaliação prévia**, considerados o **estado de conservação do bem**; os **custos das adaptações necessárias**; e o **prazo de amortização dos investimentos** necessários

Parágrafo único. Nos termos do **inciso V do art. 74** da Lei Federal nº 14.133, de 2021, **exceção-se da obrigatoriedade** da licitação prévia a hipótese de aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária sua escolha

Das locações comuns de imóveis

Art. 318. Com o propósito de **atender** às **necessidades** de instalação da Administração Estadual, poderá ser **concretizada** a **locação** para tanto, quando **inexistir**:

I - no **acervo patrimonial do Estado**, imóvel que atenda às necessidades de instalação indispensáveis para a prestação do serviço público

II - **imóvel** público sob domínio da **União, Distrito Federal** ou **Município** que possa ser disponibilizado ao Estado:

a) a **título gratuito**, que atenda às necessidades de instalação indispensáveis para a prestação do serviço público

b) a **título oneroso**, cujas condições sejam mais favoráveis comparadas à locação

III - **impossibilidade** de realização de **permuta** com outro imóvel público ou particular

Das locações comuns de imóveis

Art. 319. **Poderão** ser firmados os **contratos** de **locação** pelo prazo de **12 (doze) meses, no mínimo**, e de **60 (sessenta) meses**, no máximo

§1º Para **autorização** das locações com prazo inicial superior a 12 (doze) meses, o **interessado** deverá demonstrar, concomitantemente, que há:

I - **vantagem econômica** na fixação do prazo de vigência por **período superior a 12 (doze) meses**, mediante a redução significativa do valor do aluguel mensal em comparação com o valor médio de mercado, **atestado em laudo de avaliação**

II - **preservação da vantagem econômica** do contrato de locação, aferida por **verificação anual**, facultando-se ao Estado renegociar o valor do aluguel à luz das **novas condições** do mercado ou, frustrada a renegociação, rescindir o contrato sem ônus para o Erário

Das locações comuns de imóveis

Art. 319.

[...]

§2º Os contratos de locação poderão ser **prorrogados** por **período igual** ao **inicialmente** estabelecido e, assim, sucessivamente, até atingir o **prazo máximo** de **60 (meses)**, observados os requisitos do §1º deste artigo

§3º É **facultada** a celebração de **novo contrato de locação do mesmo imóvel**, após findo o prazo contratual, **inicial** ou **prorrogado**, seguidas as regras previstas neste Regulamento

Art. 320. Os contratos **poderão** ter **cláusula** de **reajuste do valor do aluguel**, com **periodicidade** nunca inferior à **anual**, devendo fixar, nesse caso, a época e as condições a que ficarão sujeitos os reajustes

Das locações comuns de imóveis

Art. 320.

[...]

§1º Os **reajustes** a que se refere o caput deste artigo serão **automaticamente apostilados** ao contrato, independentemente de solicitação do locador, e calculados pela variação **do Índice Geral de Preços** - Disponibilidade Interna (IGP-DI), da Fundação Getúlio Vargas, ou, se este for extinto, outro índice que o substitua, a critério da Administração

§2º A **unidade competente** deverá elaborar o cálculo do reajuste, e o respectivo dirigente ou titular aprová-lo-á e autorizará o pagamento do aluguel atualizado e de seus consectários

§3º O **demonstrativo dos cálculos** será **publicado** na Imprensa Oficial do Estado, no prazo de até 20 (vinte) dias de sua aprovação

Dos procedimentos

Art. 321. O procedimento de locação será iniciado com o **requerimento** ao órgão do Estado **responsável** pela gestão do patrimônio do Estado, conforme modelo por ela aprovado, e deverá **conter**:

- I - **justificativa** para a locação do imóvel
- II - **indicação** do município/região onde pretende imóvel para instalação
- III - **nome** do Órgão/Entidade e/ou setor/unidade que utilizará o imóvel
- IV - **número** de funcionários que atuarão no local
- V - **principais atividades** que serão desenvolvidas no imóvel, com destaque para a necessidade de realização de atendimento ao público
- VI - **estimativa da dimensão** total de **área** construída, número e tamanho das salas
- VII - necessidade e número de **vagas** de **estacionamento**
- VIII - necessidade de **área externa livre** e respectivo tamanho
- IX - **outros elementos** julgados necessários, justificativa da necessidade da utilização do imóvel pretendido

Dos procedimentos

Art. 322. Recebido o **requerimento** de que trata o artigo anterior, o setor responsável pela gestão do patrimônio do BrC ou do ente consorciado **verificará** a **existência de imóvel ocioso** que possa **atender** às necessidades apresentadas, e a informará imediatamente ao interessado

§1º Caso o **imóvel seja aceito** pelo demandante, o setor responsável pela gestão do patrimônio do BrC ou do ente consorciado providenciará a **transferência** da carga **patrimonial** do imóvel para o interessado

§2º Na hipótese de **inexistir imóvel** disponível nos moldes do pretendido, o **interessado instaurará procedimentos para apurar a possibilidade de permuta** com bens **imóveis de terceiros**, com vistas à **redução de despesas** do Estado com aluguel dos órgãos e entidades públicas estaduais, conforme disposto neste Regulamento

Dos procedimentos

Art. 322.

[...]

§3º A solicitação de **locação do imóvel** poderá ser **processada** e **encaminhada** para deliberação da **autoridade máxima** do órgão ou entidade solicitante, com vistas a **autorizar a locação**, caso em que as **impossibilidades** de prosseguimento dos trâmites descritos nos **§§1º e 2º** do caput deste artigo tenham sido previamente **justificadas**

Término da locação, indenização e despesas extraordinárias

Art. 326. O **término da locação** dar-se-á pelo advento de seu **termo final** ou por **rescisão**

Art. 327. A **rescisão** do contrato de locação poderá se dar por **ato unilateral** ou por **mútuo consentimento**, conforme disciplinado no contrato

Parágrafo único. A **parte interessada** em **rescindir** consensualmente o contrato deverá **notificar** os demais envolvidos dessa sua intenção, com **antecedência mínima de 30 (trinta) dias**

Art. 328. **Poderão** ser **indenizados os valores** decorrentes de **eventuais reformas necessárias** para entrega do imóvel locado **no estado em que se encontrava** no ato da locação, conforme descrição das condições gerais do imóvel, **mediante pedido** do(s) locador(es)

Término da locação, indenização e despesas extraordinárias

Art. 328.

[...]

§1º Ao setor especializado do órgão ou entidade responsável pelo planejamento, coordenação e execução de projetos, obras e serviços de engenharia de edificações deste Estado, cabe efetuar o **levantamento** das **condições do imóvel**, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, em **cotejo** com o contido nas **descrições gerais do imóvel previamente à locação**, manifestando se há **necessidade** de **reformas** ou **reparos** para **restituir o imóvel às condições iniciais da locação** e, em caso positivo, do respectivo orçamento

[...]

§3º Caso o(s) **locador(es)** requeira(m) qualquer **indenização**, deverá(ão) apresentar **3 (três) orçamentos** das reformas ou reparos para os quais, **caso não concorde com a avaliação realizada pelo órgão** ou entidade responsável pelo planejamento, coordenação e execução de projetos, obras e serviços de engenharia de edificações do Estado, que **decidirá** sobre a **procedência** ou não da **discordância** e **estabelecerá o valor a ser indenizado**

Término da locação, indenização e despesas extraordinárias

Art. 329. O **acordo para pagamento da indenização** de **reformas** ou **reparos** será **formalizado** em **instrumento próprio**, conforme modelo utilizado pelo setor responsável pela gestão do patrimônio do BrC ou do ente consorciado, processado em protocolo administrativo que deverá ser apensado ao da contratação original

Parágrafo único. Caso **não haja consenso**, a Administração poderá efetuar o **pagamento do valor incontroverso** da indenização, **discutindo apenas o saldo**

Da locação sob demanda de imóveis

Art. 333.A Administração Pública poderá firmar **contratos de locação de bens móveis e imóveis**, nos quais o **locador** realiza **construção** ou **reforma substancial**, com ou **sem aparelhamento de bens**, por si mesmo ou por terceiros, do bem **especificado pela Administração**, o qual não se encontrará limitado aos prazos do §1º do art. 319 deste Regulamento (60 meses)

§1º A contratação referida no caput deste artigo se **sujeita às previsões legais de inexigibilidade** e de **licitação aplicável às locações comuns**

§2º A locação de imóveis sob demanda deverá ser **precedida de licitação** e **avaliação prévia do bem** e, no caso de **reforma substancial**, do seu **estado de conservação**, dos **custos de adaptações** e, em todos os casos, do **prazo de amortização dos investimentos necessários**, exceto o previsto no inciso V do caput do art. 74 da Lei Federal nº 14.133, de 2021

§3º O **preço** a ser pago pelos alugueres e as regras de **atualização do contrato**, também depende de **estudo técnico preliminar** para serem definidos [...]

Da locação sob demanda de imóveis

Art. 333. [...]

§5º **Poderá ocorrer a reversão dos bens à Administração Pública**, desde que haja **previsão contratual**, quando, então, o **valor da locação** não se sujeitará ao limite estabelecido no §3º deste artigo, e a **Administração deverá estabelecer as condições de amortização** do bem ao longo do contrato, atendendo à sua **capacidade econômica** e a critérios financeiros para a vantajosidade do negócio

§6º Quando o **terreno** onde será **construído** o **imóvel** for de **propriedade da Administração**, o contrato sob demanda deverá conter, **obrigatoriamente**, cláusula mencionando a **reversão do bem à Administração**

§8º Poderá ser **dispensado** o direito de **revisão** do **valor** dos **alugueres** durante o prazo de vigência do contrato de **locação sob demanda**

§9º Caso ocorra a **denúncia antecipada do vínculo locatício pela Administração e sem culpa do locador**, esta locatária comprometer-se-á a **cumprir a multa convencional**, que não deve exceder a soma dos valores dos alugueres a receber até o termo final da locação

Da locação sob demanda de imóveis

Art. 334. Os **processos** para a **locação sob demanda** deverão ser **instruídos** com os seguintes documentos:

I - **descrição pormenorizada do imóvel sob a demanda** a ser **satisfeita**; com demonstração de que até então **não se verifica haver públicos vagos e disponíveis que atendam ao objeto e ao interesse público** nem comporte readequação para tanto

II - caracterização da **área onde se necessita um imóvel para o atendimento das finalidades públicas**, bem como a localização com as respectivas coordenadas geográficas, estabelecendo a sua abrangência

III - **estudo técnico preliminar** deverá analisar as **alternativas possíveis**, em especial os aspectos relativos ao **custo-benefício** de cada uma das alternativas analisadas, os **riscos envolvidos**, os **valores** a serem **dispendidos** e respectivas as **vantagens e desvantagens**

Da locação sob demanda de imóveis

Art. 334. [...]

IV - comprovação de que da conjugação do **serviço de locação com o de execução indireta do projeto** e/ou obra enseja **economia de escala** e não ofende o princípio do parcelamento do objeto, conforme inciso VIII do art. 18 da Lei Federal nº 14.133, de 2021

VI - **demonstração da compatibilidade do preço exigido com aqueles praticados no mercado**, à época da efetiva locação do imóvel, com base em **parecer técnico** elaborado por engenheiro ou arquiteto integrante, preferencialmente, do quadro de servidores do órgão ou entidade interessada, quando o órgão ou entidade não dispuser desses profissionais em seu quadro funcional

VII - **previsão de dotação orçamentária** fundada na prévia fixação dos valores máximo e mínimo admitidos para atender à demanda

VIII - **demonstração de que as necessidades** de instalação e localização condicionam a **escolha de determinado imóvel**, nos casos que a licitação for inexigível



CONSÓRCIO
BRASIL CENTRAL
DF • GO • MA • MT • MS • RO • TO

CAPÍTULO IV

REGRAS ESPECÍFICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC

Da Tecnologia da Informação e de Comunicação (TIC)

- O planejamento em Tecnologia da Informação e Comunicação deve ser **instrumentalizado** mediante **Plano Estratégico Institucional** e **Plano Diretor de Tecnologia de Informação** – PDTI - aprovados pela autoridade máxima de cada órgão ou entidade
- O planejamento da contratação, incluindo os **estudos técnicos preliminares** e **termo de referência**, será conduzido pelo setor de **TIC** em conjunto com as áreas demandantes e interessadas, a partir dos levantamentos das demandas dos potenciais usuários do bem ou serviço, projetos similares e soluções existentes

TIC

Prof. João Domingues

Do estudo técnico preliminar

- As contratações de TIC demandam, necessariamente a elaboração de ETP
- A estrutura do ETP deve observar o modelo previamente aprovado pelo BrC, dentre os quais se destacam:
 - Definição e **especificação** das **necessidades** de negócio e tecnológicas, e dos **requisitos necessários** e suficientes à escolha da solução de TIC
 - **Levantamento da demanda**, contendo discriminação dos quantitativos e análise de estimativas anteriores que justificam a dimensão do objeto da contratação
 - Identificação do **mercado potencial** de fornecimento
 - **Análise comparativa** de possíveis soluções, que deve considerar, além do aspecto econômico, os aspectos qualitativos em termos de benefícios para o alcance dos objetivos da contratação
 - **Análise** comparativa de **custos**

ETP

Do estudo técnico preliminar

- Indicação de **custos estimados**, viabilidade orçamentária e cronograma físico-financeiro
- Declaração da **viabilidade da contratação**, contendo a **justificativa** da **solução** escolhida, que deverá abranger a identificação dos **benefícios** a serem alcançados em termos de eficácia, eficiência, efetividade e economicidade

ETP

Prof. João Domingues

Do termo de referência

- As contratações de soluções em tecnologia da informação e comunicação deverão ser precedidas e instruídas com termo de referência, cuja confecção, conduzida pelo setor de TIC e **elaborada** a partir do **estudo técnico preliminar**, deverá observar, se for o caso, o modelo de minuta padronizado aprovado pelo órgão jurídico
- Destaca-se que o prazo de vigência inicial pode alcançar 5 anos e podendo ser prorrogado por no máximo até 10 anos

Do modelo de gestão do contrato de TIC

- O modelo de gestão de contrato para TIC, além do modelo de gestão disposto neste Regulamento, deverá observar, no que couber, os seguintes procedimentos de teste e inspeção, **para fins de elaboração de termos de recebimento provisório e definitivo**, com metodologia, **formas de avaliação da qualidade** e adequação da solução de TIC às especificações funcionais e tecnológicas, observando:
 - Definição de mecanismos de inspeção e avaliação da solução, a exemplo de **inspeção por amostragem** ou total do fornecimento de bens ou da prestação de serviços
 - **Adoção de ferramentas**, computacionais ou não, para implantação e acompanhamento dos **indicadores** estabelecidos
 - Origem e formas de obtenção das informações necessárias à **gestão** e à **fiscalização do contrato**
 - **Definição de listas de verificação** e de roteiros de testes para subsidiar a ação dos fiscais do contrato
 - **Garantia de inspeções** e diligências, quando aplicáveis, e suas formas de exercício

Crítérios de medição e pagamento

- O **contratante** deverá definir a forma como procederá à **mensuração** dos fornecimentos e/ou serviços que compõe a solução de TIC, a fim de permitir o **correto acompanhamento** da execução contratual, o **alcance dos resultados** pretendidos e a **delimitação do pagamento**, justificando a metodologia escolhida
- A **forma de pagamento** será, em regra, **vinculada a resultados e métricas de dimensionamento de serviços e associada ao atendimento de níveis de serviços** estipulados segundo padrões usuais de mercado
- Na estipulação dos **níveis de serviços** nos instrumentos de medição de resultados é inadmissível o uso de indicadores, métricas ou parâmetros de indicadores inócuos à gestão da solução a ser adquirida diante das necessidades de negócio

Critérios de medição e pagamento

- Será admitido, **excepcionalmente**, o pagamento por **hora trabalhada** ou por **posto de serviços** quando as características do objeto não permitirem o pagamento vinculado a resultados, desde que justificado no processo
- A **exceção** estabelecida anteriormente, não impede a utilização de modelo **remuneratório híbrido**, hipótese em que o pagamento pode ser fruto da quantidade de postos de trabalho ou de horas trabalhadas em conjunto com o alcance de níveis de serviços



CONSÓRCIO
BRASIL CENTRAL
DF • GO • MA • MT • MS • RO • TO

CAPÍTULO V

DAS REGRAS ESPECÍFICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE MEDICAMENTOS

Introdução

- Constituição Federal de 1988 asseverou o **direito à saúde** como uma **garantia social** e dispôs que as **ações** e serviços públicos **de saúde** integram uma rede regionalizada e hierarquizada, além de constituir um sistema único
- O direito à saúde é um **direito social** previsto na Constituição Federal – CF de 1988 como um direito de todos e um dever do Estado (arts. 5º, 6º e 196 da CF)
- Na regulamentação desse direito, a Lei Orgânica do SUS (**Lei nº 8.080/1990**) estabeleceu, no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), a execução de condutas de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, bem como a formulação **da política de medicamentos**
- A **aquisição de medicamentos** é uma das ações da Política Nacional de **Assistência Farmacêutica**, que envolve práticas voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tendo o **medicamento como insumo essencial**

Introdução

- A **gestão da Assistência Farmacêutica** é um grande desafio e, diante da necessidade de eficiência no uso dos recursos públicos disponíveis, faz-se necessária a adequada aquisição dos medicamentos
- De acordo com o documento “Orientações para aquisições públicas de medicamentos elaborado pelo TCU, o **ciclo** da assistência farmacêutica é composto por sete segmentos:
 - **Seleção** – atividade responsável pelo estabelecimento da relação de medicamentos
 - **Programação** – atividade que tem como objetivo garantir a disponibilidade dos medicamentos previamente selecionados, nas quantidades adequadas e no tempo oportuno para atender as necessidades locais da população
 - **Aquisição** – processo de compra dos medicamentos estabelecidos na programação
 - **Armazenamento** – que envolve as atividades de recebimento e o ato de conferência, estocagem, segurança, conservação dos medicamentos e controle de estoque

Introdução

- **Distribuição** – entrega dos medicamentos para as unidades de saúde
- **Dispensação** – entrega do medicamento correto ao usuário, na dosagem e quantidade prescrita, garantindo, assim, o uso racional de medicamentos
- **Farmacovigilância** – trabalho de acompanhamento do desempenho dos medicamentos que já estão no mercado

Aquisição: processo de compra dos medicamentos estabelecidos na programação

Modalidade de Licitação

- Os **medicamentos** se enquadram na descrição de bens comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por edital, por meio de especificações usuais do mercado
- Portanto, deve ser utilizada a modalidade **pregão** em sua forma **eletrônica**

Art. 29. A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a que se refere o art. 17 desta Lei, **adotando-se o pregão** sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado

Art. 17. O processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência: [...]

§2º As **licitações** serão realizadas **preferencialmente** sob a forma **eletrônica**, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo
(Lei nº 14.133/2021)

Modalidade de Licitação

Art. 5º As seguintes **diretrizes** devem ser observadas nas contratações conduzidas pelo BrC:

I - adoção **preferencial** da modalidade de licitação denominada **Pregão**, na forma **eletrônica**, em portais de compras de acesso público na internet

- Entre as **vantagens** do uso do pregão eletrônico, está o aumento da **competitividade**, uma vez que empresas sediadas em qualquer unidade federativa podem participar do certame, e **transparência**, haja vista que as informações e atos praticados no certame ficam disponibilizados no sistema
- Outra vantagem da utilização do pregão eletrônico refere-se ao **preço** contratado em virtude da diminuição dos preços frente à contratação no formato presencial ou de forma direta

Da pesquisa de preços

- A realização da pesquisa de preços deve observar os procedimentos estabelecido no regulamento do BrC
- A Lei nº 14.133/2021 estabelece no §1º, art. 23, os parâmetros a serem observados na elaboração do valor estimado da contratação, dos quais se destaca o **Banco de Preços em Saúde** (BPS)
- A alimentação do BPS tornou-se **obrigatória** pelos estados, municípios e Distrito Federal a partir da publicação da Resolução nº 18/2017 da Comissão Intergestores Tripartite – CIT
- A obrigatoriedade de alimentação do BPS tende a tornar a pesquisa de preço realizada nesse sistema cada vez mais **expressiva** e **fidedigna**
- A consulta ao BPS deve considerar a **quantidade** e o **local** de fornecimento

Da pesquisa de preços

- **Objetivos** do BPS:
 - Atuar como **ferramenta** de acompanhamento do comportamento dos preços no mercado de medicamentos e produtos para a saúde
 - Fornecer subsídios ao gestor público para a **tomada de decisão**
 - Aumentar a **transparência** e **visibilidade**, no que se refere à utilização dos recursos do SUS para a aquisição de medicamentos e produtos para a saúde
 - Disponibilizar dados que possam subsidiar o **controle social** quanto aos gastos públicos em saúde
- **Impossibilidade** de utilização das tabelas da **CMED** como parâmetro para a elaboração do orçamento de referência
- Os preços referenciais apresentados nas tabelas da **CMED não** são elaborados para **refletir** os **valores de mercado**, mas, sim, com o objetivo de regular os preços de medicamentos no Brasil

Da pesquisa de preços

- Os preços da tabela **CMED** são **referenciais máximos** pelos quais a lei permite a um **fabricante** de medicamento **vender** o seu produto
- Valores da tabela CMED são muito **maiores** que o BPS, o que pode resultar em dano ao erário
- Consequentemente, é **vedada** a utilização de **maior desconto** sobre a tabela CMED
- A aquisição de medicamentos por **preços inferiores** aos registrados na lista da **CMED** não isenta o gestor público de possíveis sanções, diante da possibilidade de superdimensionamento dos Preços de Fábrica constantes da lista, que pode não refletir os descontos praticados no mercado
- Cumpre lembrar que os Preços de Fábrica e Preços Máximos de Venda ao Governo – **PMVG** são os preços-teto, não servindo como parâmetro isolado para compras públicas

Da pesquisa de preços

- Tabelas da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico – **Abcfarma** e **Brasíndice**, não são fontes adequadas para uma pesquisa de preços no âmbito das compras públicas
- Essas tabelas consignam **valores máximos** para **aquisição**, no varejo, por **consumidor final**
- Essa situação **não se adequa** às grandes aquisições do **setor público**, haja vista o efeito da **economia de escala** sobre os preços
- O orçamento pode ser sigiloso?
 - Deve ser justificado
 - Diante das características e das particularidades da pesquisa de preços
 - O histórico das licitações anteriormente realizadas para o objeto

Da pesquisa de preços

- A elaboração do orçamento deve considerar a **desoneração do ICMS**
- Deve haver previsão no **edital**
- O valor correspondente à **isenção do ICMS** deve ser **deduzido do preço** dos respectivos produtos, devendo o contribuinte demonstrar a dedução, expressamente, nas propostas do processo licitatório e nos documentos fiscais

Da adjudicação por item

- A aquisição de medicamentos deve observar a **aquisição por item**
- A regra é o **parcelamento** (Súmula TCU 247)
- A adjudicação por **grupo restringe** a **participação** ao certame a **distribuidoras** que vendam a totalidade dos medicamentos do lote e/ou a **fabricantes** que produzam a totalidade dos medicamentos
- A adjudicação por item **aumenta** a possibilidade de **participação de licitantes** que, embora não disponham de capacidade para o fornecimento da totalidade dos medicamentos licitados, possam fazê-lo com relação a determinados medicamentos

Informações relevantes

- Avaliar a possibilidade de aquisição de medicamento na condição de consórcio, haja vista que pode se mostrar mais vantajoso à administração
- Adotar padronização de especificações, favorecendo a eficiência e a formação de ARP
- Deve utilizar a denominação comum brasileira – Lei nº 9.787/1999, que dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos
 - Exemplo: princípio ativo (amoxicilina); concentração (500mg) e forma farmacêutica (cápsula ou comprimido)
- Não pode citar marcas (ritalina, quando correto seria citar o princípio ativo, cloridrato de metilfenidato) ou pela discriminação da unidade de fornecimento no termo de referência (caixa com 80 cápsulas)
- Atentar para data de validade (estabelecer em edital a condição a ser observada no fornecimento) de condições adequadas de armazenamento, de modo a evitar perda de validade e deterioração dos medicamentos

Informações relevantes

- Avaliar a possibilidade de aquisição de medicamentos a partir do Sistema de Registro de Preços (SRP)
- Alteração do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços (ARP)
- Possibilidade de prorrogação da vigência da ARP juntamente com a renovação dos quantitativos originais dos medicamentos registrados
- Importante verificar as disposições do Regulamento para melhor utilização do procedimento do SRP na aquisição de medicamentos
- Verificar se a aquisição de medicamentos pode se enquadrar na condição de fornecimento contínuo

Art. 6º.

[...]

XV - serviços e **fornecimentos contínuos**: serviços contratados e compras realizadas pela Administração Pública para a manutenção da atividade administrativa, decorrentes de **necessidades permanentes** ou prolongadas



MUITO
OBRIGADO!

Entender o fim de um ciclo, é tentar o começo de outro